

ORIGINAL

RECIBIDO AGO28'26PM12:03

TRÁMITES Y REGISTROS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

4^{ta} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. de la C. 88

INFORME POSITIVO

28 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración recomienda la aprobación de la Resolución Conjunta de la Cámara 88 sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

 La Resolución Conjunta de la Cámara 88, tiene como objetivo "...ordena al Departamento de Agricultura y a la Autoridad de Tierras proceder con la liberación de las restricciones y condiciones sobre preservación e indivisión previamente impuestas y anotadas, según dispuesto por la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, del predio de terreno marcado con el número quince (15) en el plano de subdivisión de la finca Algarrobo, sita en el Barrio Algarrobo de la jurisdicción municipal de Aibonito, Puerto Rico, adquirido por don Alfredo González Malavé y doña Lucía Ortiz Rolón, hoy fallecidos, a los fines de permitir la segregación de esta finca a favor de sus hijos herederos".

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico requirió la presentación de memoriales explicativos a la Autoridad de Tierras y al Departamento de Agricultura. Asimismo, y en aras de contar con un análisis más abarcador de la medida, se solicitaron los memoriales explicativos recibidos en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes. Al momento de rendir este informe positivo solo se recibió memorial explicativo de la Autoridad de Tierras.

Luego de evaluar el Informe Positivo emitido por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, esta Comisión examinó los documentos que forman parte del expediente legislativo, así como los planteamientos presentados por la Autoridad de Tierras de Puerto Rico en relación con la Resolución Conjunta de la Cámara 88.

La medida tiene como propósito liberar las condiciones y restricciones impuestas bajo el Título VI de la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, sobre una finca ubicada en el término municipal de Aibonito, adquirida originalmente por los señores Alfredo González Malavé y Lucía Ortiz Rolón. El predio, identificado como el número quince (15) en el plano de subdivisión de la finca Algarrobo, cuenta con una cabida de **19.023 cuerdas** con numero de catastro: 322-000-008-06-000 y se encuentra sujeto a las restricciones de no segregación y conservación de su uso agrícola establecidas bajo dicho estatuto. Sin embargo, los titulares originales han fallecido y sus herederos han solicitado la segregación del predio con el propósito de dividirlo en terrenos independientes que puedan ser adjudicados entre los sucesores para uso agrícola.



La Autoridad de Tierras de Puerto Rico manifestó una posición no favorable a la medida, fundamentando su determinación en las restricciones legales aplicables a las propiedades adquiridas bajo el Título VI de la Ley de Tierras. La agencia sostiene que las condiciones de no segregación y conservación del uso agrícola forman parte de las obligaciones asumidas por los titulares al momento de adquirir los terrenos y que, conforme al marco legal vigente, la Autoridad no cuenta con facultad para liberar dichas restricciones de manera general mediante un trámite administrativo. De igual forma, la Autoridad ha expresado en medidas de naturaleza similar que su responsabilidad ministerial consiste en proteger la integridad de las unidades de producción agrícola y evitar la fragmentación de terrenos que pueda afectar su utilización para fines agropecuarios.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Del análisis realizado por esta Comisión, a tenor con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", no surge que la medida tenga impacto fiscal sobre las finanzas municipales.

CONCLUSIÓN

Esta Comisión reconoce la importancia de los planteamientos de la Autoridad de Tierras y la política pública dirigida a preservar los terrenos agrícolas. No obstante, entiende que las limitaciones existentes para atender administrativamente situaciones

particulares como la que presenta esta medida justifican la consideración de una intervención legislativa.

En el caso ante nuestra consideración, los titulares originales han fallecido y sus herederos han solicitado la segregación del terreno con el propósito de adjudicar predios independientes entre los sucesores. A diferencia de una solicitud dirigida exclusivamente a modificar el uso agrícola del terreno, la medida busca atender una situación de carácter familiar y sucesoral, procurando que los herederos puedan disponer de los terrenos y continuar utilizándolos para fines agrícolas.

De igual forma, esta Comisión toma conocimiento de que el Artículo 3 de la Ley Núm. 107 de 1974 reconoce expresamente la facultad de la Asamblea Legislativa para liberar las restricciones impuestas bajo el Título VI en aquellos casos que estime meritorios. Por tanto, aunque la Autoridad de Tierras se encuentre limitada por las disposiciones legales que rigen sus actuaciones administrativas, corresponde a esta Asamblea Legislativa evaluar y determinar cuándo las circunstancias particulares de un caso justifican el ejercicio de dicha facultad.

En virtud de lo antes expuesto, esta Honorable Comisión previo estudio y consideración de la **Resolución Conjunta de la Cámara 88**, tiene el honor de recomendar a este Honorable Cuerpo Legislativo su aprobación **sin enmiendas**.

Respetuosamente sometido,


Jeison Rosa Ramos
Presidente
Comisión de Agricultura